Gemeinde Schönaich
Landkreis Böblingen

SATZUNG ÜBER DIE BENUTZUNG SOWIE DIE ERHEBUNG VON BETREUUNGSGEBÜHREN FÜR DIE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN („KITA-SATZUNG“)

A 460.01

Beschluss: Sitzung des Gemeinderates am 30. Juni 2026

Inkrafttreten: 01. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Präambel 3
§ 1 – Öffentliche Einrichtung 3
§ 2 – Aufgabe 3
§ 3 – Aufnahme und Beginn des Benutzungsverhältnisses 3
§ 4 – Benutzungsgebühren 5
§ 5 – Gebührenschuldner 6
§ 6 – Gebührenhöhe 6
§ 7 – Mittagessen 7
§ 8 – Entstehung und Fälligkeit 7
§ 9 – Besuch, Öffnungs- und Schließzeiten 8
§ 10 – Ferien und Ferienbetreuung 9
§ 11 – Abmeldung und Beendigung des Benutzungsverhältnisses 9
§ 12 – Regelung in Krankheitsfällen 10
§ 13 – Versicherungen 11
§ 14 – Aufsicht 11
§ 15 – Datenschutz 12
§ 16 – Inkrafttreten 12

Präambel

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg (KAG) und § 6 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Schönaich am 25. Juli 2023 die folgende Fassung der Satzung über die Benutzung sowie die Erhebung von Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen (Kita-Satzung) beschlossen.

---

§ 1 – Öffentliche Einrichtung

Die Gemeinde Schönaich betreibt die Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Kinderkrippen) als öffentliche Einrichtung. Sie dienen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. In den Einrichtungen werden die Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten zu bestimmten Zeiten ihrem Alter entsprechend betreut.

---

§ 2 – Aufgabe

(1) Für die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen sind die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die hierzu erlassenen Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere die verbindlichen Landesvorgaben und Empfehlungen im Kontext des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung gemäß § 9 KiTaG ausschlaggebend.

(2) Die Einrichtungen haben die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote fördern sie die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes und damit die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

---

§ 3 – Aufnahme und Beginn des Benutzungsverhältnisses

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit der Aufnahme des Kindes in die Betreuungseinrichtung. Die Aufnahme erfolgt auf Antrag des*der Sorgeberechtigten.

(2) In die Einrichtungen können Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr (Kinderkrippe), sowie vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und in Einrichtungen mit einer erweiterten Altersmischung vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt aufgenommen werden, soweit das notwendige Personal und die Plätze vorhanden sind.

(3) Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt sind, sollen eine Grundschulförderklasse besuchen. Die weitere Kindergartenbetreuung eines vom

Schulbesuch zurückgestellten Kindes muss von den Personensorgeberechtigten umgehend dem Träger gemeldet werden.

(4) In die Kindertageseinrichtungen werden grundsätzlich nur Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Schönaich haben, aufgenommen und betreut. Die Kinder werden entsprechend der jeweiligen Platzkapazitäten aufgenommen. Bei einem Wegzug aus Schönaich, muss das Kind nach § 11 Abs. 2 spätestens einen Monat nach dem Umzug von der Betreuung abgemeldet werden.

(5) Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, können die Einrichtungen besuchen, wenn ihren besonderen Bedürfnissen innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrichtung Rechnung getragen werden kann.

(6) Die Anmeldungen für den Kindergarten finden gemäß der vom Gemeinderat beschlossenen Vergaberichtlinie der Gemeinde Schönaich zur Aufnahme von Kindern und zum Verfahren der Platzvergabe in den Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet Schönaich jährlich im Frühjahr für das kommende Kindergartenjahr statt, sog. Kindergartenanmelderunde.

(7) Für die Anmeldung in den Kinderkrippen mit verlängerten Öffnungszeiten gibt es keinen festen Anmeldezeitraum. Anmeldungen sind jederzeit möglich.

(8) Die freien Plätze in den Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten werden nach den folgenden Kriterien vergeben:
1. Ein Geschwisterkind ist im kommenden Kindergartenjahr noch im selben Kindergarten
2. Nähe zum Kindergarten (Einzugsgebiet)
3. Wunschkindergarten

(9) Die Plätze in den Ganztagesbetreuungseinrichtungen bzw. -gruppen werden gemäß der vom Gemeinderat beschlossenen Vergaberichtlinie anhand von bestimmten Kriterien vergeben.

(10) Ein Recht auf Nutzung einer bestimmten Kindertageseinrichtung besteht nicht. Die Kinder werden – bei entsprechender Kapazität – gemäß der in Abs. 8 und 9 genannten Kriterien in die Kindertageseinrichtungen eingeteilt. Ein Anspruch auf wohnungsnahe Betreuung sowie auf ein individuelles Betreuungsangebot besteht jedoch nicht.

(11) Folgende Unterlagen sind vor der Aufnahme schriftlich vorzulegen:
1. Aufnahmeantrag
2. Ärztliche Bescheinigung über den Gesundheitszustand des Kindes
3. Impfbescheinigung oder Impfbuch
    a. Für Kinder
        I. von 12-24 Monaten ist ein Nachweis über die Masern-Schutzimpfung 1
        II. ab 24 Monaten ist ein Nachweis über die Masern-Schutzimpfung 2 notwendig und der Einrichtung vorzulegen.
    b. Der Nachweis kann über

I. den Impfausweis („Impfpass“),
II. eine Anlage zum Untersuchungsheft,
III. ein ärztliches Zeugnis über den ausreichenden Impfschutz,
IV. ein ärztliches Zeugnis über eine Immunität oder
V. ein ärztliches Zeugnis, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann

erfolgen. Die Einrichtung dokumentiert die Vorlage des Nachweises gem. § 20 Abs. 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

4. Einzugsermächtigung für die Benutzungsgebühr im Lastschriftverfahren durch die Gemeindekasse

(12) Die Sorgeberechtigten erhalten rechtzeitig vor dem Aufnahmetermin des Kindes in die Kindertageseinrichtung eine schriftliche Platzzusage.

(13) Wenn die Sorgeberechtigten die Einrichtung während des Betreuungsverhältnisses gewechselt haben möchten, so ist dies unter Vorbehalt von freien Platzkapazitäten und auf Antrag bei der Gemeindeverwaltung möglich.

§ 4 – Benutzungsgebühren

(1) Für die Benutzung der Betreuungseinrichtungen werden Benutzungsgebühren erhoben.

(2) Maßstab für die Höhe der Gebühr sind
1. Alter des zu betreuenden Kindes
2. Art des Betreuungsplatzes (Kinderkrippe oder Kindergarten)
3. Umfang der Betreuungszeiten
4. Anzahl der nicht nur vorübergehend im selben Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren

(3) Die Gebühren werden jeweils für einen Kalendermonat (Veranlagungszeitraum) erhoben.

(4) Bei Änderung der unter Abs. 2 Nr. 4 angegebenen Faktoren wird die Gebühr auf schriftlichen Antrag der Gebührenschuldner ab dem Folgemonat der Geburt des Geschwisterkindes neu festgesetzt. Der Antrag muss spätestens drei Monate nach dem Geburtstag des weiteren Kindes gestellt werden. Wird der Antrag später gestellt, wird die neue Gebühr für maximal drei Monate rückwirkend geändert. Fällt ein Kind aus der Anrechnung heraus, so wird die Gebühr von Amtswegen rückwirkend erhöht.

(5) Die Gebühr ist auch während der Ferien sowie bei Nichtbenutzung oder vorübergehender Schließung der Einrichtung zu entrichten.

(6) Kann ein Kind in einem begründeten Einzelfall (z.B. Krankenhausaufenthalt, Eltern-Kind-Kur, etc.) die Kindertageseinrichtung mindestens an vier aufeinanderfolgenden Wochen (20 Arbeitstage) nicht besuchen, können die Gebühren auf Antrag der Eltern

für den gesamten Zeitraum der Abwesenheit in Höhe von bis zu 50% rückerstattet werden. Der Gemeinde Schönaich bleibt vorbehalten, individuelle Einzelfallentscheidungen zu treffen.

(7) Tritt ein Kind bis zum 15. eines Monats in einen Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten ein, wird der gesamte Monatsbeitrag der Benutzungsgebühren fällig. Tritt ein Kind ab dem 16. eines Monats in einen Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten ein, wird die Hälfte der monatlichen Benutzungsgebühr für diesen Monat fällig.

(8) Bei Kinderkrippen sowie den Ganztagesbetreuungseinrichtungen erfolgt eine taggenaue Abrechnung (nach Kalendertagen), bei Aufnahme sowie Austritt.

(9) Für Schulanfänger sind die Benutzungsgebühren bis zum Ende des Monats zu bezahlen, in dem die Sommerferien der Kindertageseinrichtung beginnen.

(10) Wurde für Schulanfänger eine Verlängerung des Betreuungsverhältnisses vereinbart, werden die Gebühren beim Austritt taggenau abgerechnet.

§ 5 – Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigen des Kindes derjenige*diejenige, in dessen*deren Haushalt es aufgenommen ist.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 6 – Gebührenhöhe

(1) Die Höhe der Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben und die nicht nur vorübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners leben.

(2) Die Höhe der Gebührensätze je Betreuungsplatz im Einzelnen ist in der Anlage „Gebührenverzeichnis“ zur Kita-Satzung geregelt.

(3) Ändert sich die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder gem. Abs. 1, so ist die Änderung der Gemeinde mitzuteilen. Die Benutzungsgebühren werden gem. § 4 Abs. 4 für maximal drei Monate nach Antragstellung rückwirkend angepasst.

(4) Für Inhaber des Familien- und Sozialpasses der Gemeinde Schönaich gibt es eine 50%ige Gebührenermäßigung gemäß den Schönaicher Richtlinien für die Ausstellung eines Familien- und Sozialpasses.

(5) Für unter 3-jährige Kinder, die in einem Kindergarten betreut werden, wird die Benutzungsgebühr aufgrund des Mehraufwands bei der Betreuung verdoppelt.

§ 7 – Mittagessen

(1) In allen gemeindlichen Kindertageseinrichtungen außer dem Waldkindergarten gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder in der Einrichtung ein Mittagessen nach den Grundsätzen dieser Satzung erhalten.

(2) Die Kosten für das Mittagessen sind nicht in den Benutzungsgebühren enthalten und fallen zusätzlich an.

(3) a.) In den Kinderkrippen sowie den Einrichtungen mit Ganztagsbetreuung muss Mittagessen bestellt werden.

b.) In den Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten können sich die Eltern entscheiden, ob sie Mittagessen für ihr Kind bestellen möchten. Die Bestellung des Mittagessens gilt für alle Betreuungstage für ein Kindergartenjahr – unterjährige Änderungen sind nicht möglich.
Dieses Angebot ist jedoch von der Bedingung abhängig, dass mindestens 10 Mittagessensbestellungen pro Tag und Einrichtung abgegeben werden, andernfalls kann in diesen Fällen kein Mittagessen angeboten werden.

(4) Die Höhe des Elternbeitrags für das Mittagessen sind der Anlage zur Kita-Satzung zu entnehmen.

(5) Tritt ein Kind bis zum 15. eines Monats in einen Kindergarten mit Ganztagsbetreuung, verlängerter Öffnungszeit oder eine Kinderkrippe ein, wird die gesamte Kostenpauschale für das Mittagessen fällig. Tritt ein Kind ab dem 16. eines Monats in einen Kindergarten mit Ganztagsbetreuung, verlängerter Öffnungszeit oder eine Kinderkrippe ein, wird die Hälfte der Kostenpauschale für das Mittagessen für diesen Monat fällig. Dieselbe Regelung gilt entsprechend beim Austritt aus der Einrichtung.

§ 8 – Entstehung und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht zu Beginn des Veranlagungszeitraums (§ 4 Abs. 3), für den der Betreuungsplatz belegt ist.

(2) Die Benutzungsgebühren werden bei der erstmaligen Benutzung durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die Festsetzung gilt so lange weiter, bis ein neuer Bescheid oder Änderungsbescheid ergeht.

(3) Die Gebührenschuld wird jeweils zum ersten Werktag des Veranlagungszeitraums (§ 4 Abs. 3) fällig. Für den Monat der erstmaligen Belegung des Betreuungsplatzes wird

die Gebührenschuld zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Dasselbe gilt für den Fall, dass ein neuer Gebührenbescheid oder Änderungsbescheid ergeht.

§ 9 – Besuch, Öffnungs- und Schließzeiten

(1) Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regelmäßig besucht werden.

(2) Wenn ein Kind die Einrichtung nicht besuchen kann, ist die Einrichtung am ersten Fehltag zu benachrichtigen.

(3) Die Einrichtungen sind in der Regel von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, Ferien der Einrichtung und der zusätzlichen Schließzeiten (siehe Abs. 10) geöffnet. Änderungen der Öffnungszeiten bleiben nach Anhörung des Elternbeirates dem Träger vorbehalten. Die Öffnungszeiten der einzelnen Einrichtungen sind einem separaten Informationsblatt zu entnehmen, das bei der Gemeindeverwaltung zu erhalten ist.

(4) Der Besuch der Einrichtung regelt sich nach der im Aufnahmevertrag vereinbarten Betreuungszeit. Eine Betreuung außerhalb der Betreuungszeit ist durch das Personal nicht gewährleistet.

(5) Es wird gebeten, die Kinder pünktlich und bis zu den genannten Schließzeiten abzuholen.

(6) Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge sowie Änderungen der Anschrift, der privaten und geschäftlichen Telefonnummern der Einrichtungsleitung unverzüglich mitzuteilen, um bei plötzlicher Krankheit des Kindes oder anderen Notfällen erreichbar zu sein.

(7) Leben die personensorgeberechtigten Eltern getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt.

(8) Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem Ende der Sommerferien in der Einrichtung. Für Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis mit dem letzten Tag der dem Schuleintritt vorausgehenden Kindergartenferien. Es kann eine Verlängerung bis zu dem Werktag vereinbart werden, welcher dem Tag der Einschulung vorausgeht.

(9) Die Schließzeiten in den Ferien werden vom Träger festgelegt und gemäß § 10 Abs. 1 rechtzeitig kommuniziert.

(10) Zusätzliche Schießtage der Einrichtung oder einzelner Gruppen können sich u.a. durch folgende Anlässe ergeben: Krankheit, behördliche Anordnungen, Verpflichtung zur

Fortbildung, Fachkräftemangel, betriebliche Mängel und betriebliche Veranstaltungen (pädagogischer Tag, Personalversammlung, Betriebsausflug). Die Personensorgeberechtigten werden hiervon vorab unterrichtet.

§ 10 – Ferien und Ferienbetreuung

(1) Während der Ferien sind die Einrichtungen teilweise geschlossen. Die jeweiligen Schließzeiten werden spätestens im November des Vorjahres bekannt gegeben.

(2) Für einige Schließzeiten wird zusätzlich eine Ferienbetreuung angeboten.

(3) Für die Sommerferienbetreuung erhalten die Eltern jährlich im Januar eine Information und können sich für die Betreuung anmelden.

(4) Für die Ferienbetreuung fallen gesonderte Gebühren gemäß der Anlage zur Kita-Satzung an.

§ 11 – Abmeldung und Beendigung des Benutzungsverhältnisses

(1) Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes durch den*die Sorgeberechtigte*n oder durch Ausschluss des Kindes durch den Einrichtungsträger.

(2) Die Abmeldung hat gegenüber dem Träger der jeweiligen Kindertageseinrichtung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich zu erfolgen. Diese Kündigung muss auch erfolgen, wenn das Kind während des Kindergartenjahres in die Schule eintritt.

(3) Für Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis automatisch mit dem letzten Tag der dem Schuleintritt vorausgehenden Kindergartenferien, ohne dass es einer Kündigung oder Abmeldung bedarf. Es kann eine Verlängerung bis zu dem Werktag vereinbart werden, welcher dem Tag der Einschulung vorausgeht.

(4) Für Kinder in Kleinkindgruppen (Kinderkrippen) endet das Benutzungsverhältnis mit Vollendung des dritten Lebensjahres, es sei denn, die Personensorgeberechtigten und die Gemeinde Schönaich vereinbaren die Fortsetzung des Betreuungsverhältnisses. Dafür melden die Personensorgeberechtigten vor der Beendigung des Betreuungsverhältnisses ihren Bedarf an einer Anschlussbetreuung in der Einrichtung beim Träger an. Die Vereinbarung über die Fortsetzung des Betreuungsverhältnisses wird dem Aufnahmevertrag unverzüglich nach Abschluss beigefügt (Anhang 6 Anmeldeheft ev. Landesverband).

(5) Die Gemeinde Schönaich kann das Benutzungsverhältnis aus wichtigem Grund mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende beenden, insbesondere

a) wenn das Kind den Zusammenhalt und die Arbeit ständig und nachhaltig stört und auch nach wiederholten Ermahnungen nicht abzusehen ist, dass sich das Verhalten des Kindes ändern wird. In diesem Fall behalten sich die Betreuungskräfte vor, das Kind nach vorheriger gemeinsamer Absprache mit dem Träger und einem Elterngespräch aus der Betreuung auszuschließen.
b) wenn erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen den Personensorgeberechtigten und der Einrichtung bzw. dem Träger trotz eines anberaumten Einigungsgespräches nicht ausgeräumt werden können.
c) wenn Inventar wiederholt und bewusst zerstört wird.
d) wenn andere Kinder durch wiederholte körperliche Übergriffe gefährdet sind.
e) wenn die zu entrichtende Benutzungsgebühr für zwei aufeinanderfolgende Monate trotz Mahnung nicht bezahlt wurde.
f) wenn bei der Anmeldung falsche Angaben gemacht wurden.
g) wenn ein Kind über einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als vier Wochen unentschuldigt fehlt.
h) wenn die in der Satzung aufgeführten Pflichten der Personensorgeberechtigten, trotz schriftlicher Abmahnung, wiederholt nicht beachtet werden.

(6) Der Ausschluss des Kindes erfolgt durch schriftlichen Bescheid, er ist unter Wahrung einer Frist von vier Wochen anzudrohen. Die Ausschlussgründe in § 11 Abs. 5 stellen Widerrufsgründe gem. § 49 Abs. 2 LVwVfG dar.

§ 12 – Regelung in Krankheitsfällen

(1) Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach Krankheit, ist das IfSG maßgebend.

(2) Über die Regelungen des IfSG werden die Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 Satz 2 IfSG belehrt. Die Belehrung erfolgt durch die Kenntnisnahme des Merkblatts im Anmeldeheft des Evangelischen Landesverbands (a.a.O.: Anhang 11).

(3) Zur Wiederaufnahme des Kindes kann die Gemeinde Schönaich eine Bescheinigung des Arztes verlangen, in der gem. § 34 Abs. 1 IfSG bestätigt wird, dass nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder der Verlausung nicht mehr zu befürchten ist.

(4) Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall oder Fieber u.Ä. sind die Kinder ebenfalls zu Hause zu behalten. Bei Meldung durch die Einrichtung muss das Kind umgehend abgeholt werden.

(5) In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medikamente, die eine Einnahme in der Einrichtung während der Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftlicher Anordnung des behandelnden Arztes dem Kind seitens der pädagogischen Fachkräfte verabreicht.

§ 13 – Versicherungen

(1) Nach den derzeitig geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind Kinder aller Altersgruppen gegen Unfall versichert (SGB VIII)

- auf dem direkten Weg zur und von der Einrichtung,
- während des Aufenthalts in der Einrichtung,
- während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Grundstücks (Spaziergang, Feste und dergleichen).

(2) Für die Kinder ab dem 7. Lebensjahr wird den Eltern empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

(3) Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zur Einrichtung eintreten und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind der Einrichtungsleitung unverzüglich zu melden, damit die Schadensregulierung eingeleitet werden kann.

(4) Für von der Gemeinde Schönaich oder von Mitarbeitenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachte(n) Verlust, Beschädigung und Verwechslung der Garderobe und Ausstattung der Kinder, wird keine Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte Spielsachen, Fahrräder, etc.

(5) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern.

§ 14 – Aufsicht

(1) Die pädagogischen Mitarbeitenden sind während der vereinbarten Betreuungszeit der Einrichtung für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.

(2) Auf dem Weg von und zur Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge dafür, dass ihr Kind ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird. Sie entscheiden durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Einrichtung, ob das Kind allein nach Hause gehen darf. Sollte das Kind nicht von einem Personensorgeberechtigten bzw. einer bevollmächtigten Begleitperson abgeholt werden, ist eine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

(3) Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet in der Regel mit der Übergabe des Kindes in den Räumen der Einrichtung an die pädagogisch tätigen Mitarbeitenden und beginnt wieder mit Übernahme des Kindes in die Obhut eines Personensorgeberechtigten bzw. einer von diesen mit der Abholung beauftragten Person.

(4) Hat der Personensorgeberechtigte schriftlich erklärt, dass sein Kind allein nach Hause oder im Ausnahmefall zu einer Veranstaltung außerhalb der Einrichtung gehen darf, beginnt die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten in der Regel mit der Entlassung des Kindes aus den Räumen der Einrichtung.

(5) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) sind die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere Absprache über die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde.

§ 15 – Datenschutz

(1) Zur Aufnahme der Kinder in eine Kindertageseinrichtung ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich.

(2) Personenbezogene Angaben, die in Zusammenhang mit der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in der Einrichtung erhoben oder verwendet werden, unterliegen den für die Gemeinde Schönaich geltenden Bestimmungen des Datenschutzes. Die zuständige Aufsichtsbehörde kann bei der Gemeinde Schönaich erfragt werden. Die Gemeinde Schönaich gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

(3) Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige schriftliche und zweckbestimmte Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt.

(4) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zur Erstellung der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation setzt das Einverständnis der Personensorgeberechtigten voraus. Die Einwilligung ist schriftlich in der Einrichtung abzugeben.

(5) Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Druckmedien und/oder Internet erfolgt nur mit schriftlicher Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten.

§ 16 – Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. September 2026 in Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der/die Bürgermeister/-in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit

  widersprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.

Schönaich, den 01. Juli 2026

gez.

Anna Walther

Bürgermeisterin